



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעים:

1. פנחס גולדמן
 2. אבי גבאי
 3. דן ספוז'ניקוב
 4. ניצה גנות-פלור
 5. עמי סולטן
 6. חביב עמר
 7. רפאל בושרי
 8. סרג'יו גרנסקו
 9. נפתלי ברגמן
 10. רמי צפרייר
- ע"י ב"כ עוה"ד חגי סיטון
מרחוב המלך דוד 8 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים:

1. יצחק ברוורמן
 2. שבתאי שגב
 3. יוסף חורון
 4. יוני כץ
 5. רחל חן
 6. מרדכי רמון
 7. מרים בלניקוב
 8. ארזי לדר
 9. מזל סלומון
 10. חיה גרוסמן
 11. חיים קנדל
 12. נילי אסינג
 13. סורין שלמה גרוסוולד
 14. יאיר שגב
 15. רחמים צבי
 16. אלון בן יוסף
- ע"י ב"כ עוה"ד עומר גביש
מרחוב אבא הלל 14 רמת גן

פסק דין

האם זכאים הנתבעים להוסיף מרפסות לדירותיהם בבית ברחוב משה שרת 17, 21, 25 ירושלים
הבנוי על חלקה 72 בגוש 30193.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/432/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מבוא וטענות הצדדים

1. התובעים הינם בעלי דירות בבית אשר מתנגדים לבניית מרפסות זיז לדירות הנתבעים על פי היתר בניה מספר 108995. הנתבעים הינם בעלי דירות אשר מבקשים לבצע את עבודות בנייה האמורות בדירותיהם.
 2. הצדדים חלוקים בשאלה האם עומדים הנתבעים בתנאים הקבועים בחוק לשם ביצוע פעולות הבניה המבוקשות על אף התנגדות התובעים.
 3. התובעים טוענים כי הנתבעים מבקשים להוסיף לדירותיהם מרפסות חיצוניות תוך פגיעה בזכויות קנייניות של בעלי הדירות האחרים בבית – הבניה תכלול הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והוספת זכויות בניה לנתבעים תוך ניצול אחוזי בניה עיקריים, תוספת הבניה תביא לקירוי של מרפסות פתוחות קיימות ללא הסכמת בעלי הדירות תוך פגיעה בפרטיות בעלי הדירות ופגיעה ושינוי אופיו האדריכלי של הבית. בעבר כבר הוגשו בקשות לבניית מרפסות על ידי חלק מבעלי הדירות בבית אך אלו נדחו תכנונית ומאוחר יותר שוב על ידי ועדת הערר. התובעים טוענים כי הדרך הנכונה לאישור בניית מרפסות בנסיבות דנן הינה באמצעות עריכת תב"ע נקודתית. בשנת 2013 שוב עתרו בעלי דירות בבקשה לקבלת היתר – בקשה זו נדחתה על ידי רשות התכנון אך אושרה על ידי ועדת הערר ובנוגע להחלטה זו הוגשה עתירה מנהלית. אין בידי הנתבעים את הרוב הנדרש של בעלי דירות בבית לאישור הבניה על פי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין שעה שלכל היותר בידם הסכמה של 66.1% מבעלי הדירות בבית.
 4. הנתבעים טוענים כי בידם הרוב הדרוש לביצוע העבודות – הסכמת 46 מתוך 56 בעלי דירות בבית המהווים כ- 82% שלדירותיהם צמודים 442/528, והדבר גם ידוע לתובעים מדיון במסגרת עתירה מנהלית שהוגשה ובפני רשויות התכנון. אכן לפני עשרות שנים נעשה ניסיון לאשר מרפסות אך זה נדחה תכנונית על ידי רשויות התכנון. ניסיון נוסף שנים מאוחר יותר אושר על ידי הועדה המקומית אך נדחה על ידי ועד הערר. לאור שינויים תכנוניים ותוספות מרפסות בבתים רבים בשכונה הוגשה בקשה נוספת להוספת מרפסות ל- 16 מתוך 18 דירות בחזית אשר מהותית אושרה על ידי ועדת התכנון אך בפועל נדחתה בשל החלטת ועד הערר בנוגע לבקשה הקודמת. ערר שהוגש על ידי הנתבעים בהקשר זה התקבל כאשר ועדת הערר דוחה את טענותיהם האחרות של המתנגדים – התובעים דנן, בגין פגיעה בחזות הבניין, הצללה ופגיעה בפרטיות. גם העתירה המנהלית שהוגשה על ידי התובעים נדחתה והיתר בנייה הוצא כמבוקש.
- לטענת הנתבעים בידם הסכמה של 16 מבקשי ההיתר, 17 בעלי דירות מסכימים אשר חתמו על תשריט הבקשה להיתר, 6 בעלי דירות אשר חתמו על כתבי הסכמה ו- 7 בעלי דירות אשר ביצעו הרחבה בדירותיהם. אותם בעלי דירות אשר נתנו את הסכמתם אינם רשאים לחזור בהם מהסכמתם זו.

עוד נטען כי גם אין ממש בטענות התובעים בדבר פגיעה – אין ניצול של זכויות בניה כפי שקבעו גם רשויות התכנון, המראה האדריכלי של הבית אינו נפגע בשל הבניה המבוקשת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/432/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וממילא כבר נפגע בשל בניה שביצעו אחרים אין כל פגיעה בפרטיות. דווקא הוספת המרפסות תצמצם כל פגיעה קיימת בהקשר זה.

5. במסגרת כתב התשובה התייחסו התובעים פרטנית לאותן הסכמות נטענות על ידי הנתבעים ולשיטתם בידי התובעים הסכמות של 40 בעלי דירות בלבד.

התובעים טענו כי 6 בעלי דירות ביטלו את הסכמתם שהוצאה מהם במרמה (תתי חלקות 21, 41, 20, 36, 19 ו-38); כי הסתמכות על הסכמת ד"ר שפירא אין בה ממש שעה שלא ניתנה לבנייה המדוברת בהליך זה וממילא לא ניתנה הסכמת גב' שפירא (תת חלקה 13). לא ניתן גם לראות את הנ"ל כמי שהרחיבו את דירתם; כי ה"ה ברגמן (תת חלקה 6) וגב' דוד (תת חלקה 47) לא הרחיבו דירתם כנטען באופן כזה שנכלל בגדר "הרחבה דומה"; גם סגירת פרגולות אינן מהוות בגדר "הרחבה דומה" ובהתאם לא ניתן לראות כמסכימים את בעלי הדירות בתתי חלקות 29, 49 ו-50; אין מקום לקבל "החתמות" חדשות בנוגע לתתי חלקות 19 (שמאי), 43 (אלה) ו-18 (אליהו), גם הסכמת בעלי תת חלקה 37 (גור) לא ניתנה; חתימת גב' רגב כמסכימה בנוגע לתת חלקה 24 אין בה דבר שעה שהאחרונה איננה רשומה כבעלים וממילא הסכמה זו לא ניתנה לבניה המבוקשת (אלא בגרסתה הקודמת).

6. אזכיר כי ביחד עם כתב התביעה הגישו התובעים גם בקשה למתן צו מניעה זמני בתיק ב"ב 01/433/15. ביום 09.11.15 ניתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד וזה נותר בתוקפו בהתאם להסכמת הצדדים בדיון מיום 25.11.15.

7. מטעם התובעים הוגשה חוות דעתו של האדריכל יאיר גוטמן וכן תצהירים חתומים על ידי ה"ה פנחס גולדמן, אטלי רוזי יניב לוי, תומר כהן ורוזלי אורנה כהן, זאב פוקס, אילנה גלבוע, מיכאל ארד, סמדר שפירא, יהודה איפרגן, שמאי ליליאן ויעקב ורות ארנפלד. מאוחר יותר הוגש גם תצהירו של מר אבי גבאי.

8. מטעם הנתבעים הוגשו תצהיריהם של ה"ה שבתאי שגב, יוסף משה חורון ויוסף גרוסמן.

9. המצהירים נחקרו נגדית על תצהיריהם במהלך 2 ישיבות הוכחות שנערכו וביום 28.05.16 אף נערך ביקור במקום במעמד הצדדים.

הרקע המשפטי

10. בטרם נכנס להכרעה הפרטנית הנדרשת בהליך דנן נכון יהיה לסקור בקצרה את הרקע המשפטי הנדרש להכרעה בהליך זה.

11. הכלל הקבוע בחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 הוא כי על מנת לעשות שימוש ייחודי ברכוש משותף יש צורך בקבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית משותף. כך קובע סעיף 62(א) לחוק. כך גם נובע מהוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי. בהתאם, כאשר בעל דירה מבקש לבצע הרחבה לדירתו עליו לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית לביצוע עבודות ההרחבה המבוקשות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. סימן ג1 לחוק (הוסף במסגרת "תיקון 18" לחוק) מהווה חריג חקיקתי לכלל זה.

כך קובע סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין כי: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלוגית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלוגית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

13. בהתאם להלכות שנפסקו עם השנים הרי שההסכמה של בעלי הדירות (כולם או 3/4 מהם או 60% מהם, בהתאם לנסיבות כאמור) לכל גריעה מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת צריכה להיות מפורשת (רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב פ"ד נה(3) 385, 402 ולסקירת הפסיקה בנדון גם ע"א (מחוזי חי') 1677/05 כרמל נ' ינקוביצי (פורסם בנבו)).

הסכמה כנ"ל יכולה להינתן גם בעל פה, אך במקרה שכזה עליה להיות מוכחת בראיות מספיקות - אין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 2360/07 אילן הורוביץ נ' גיא נחמני (פורסם בנבו), ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרד, פ"ד לא(1) 382, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 וכן ת"א (חי') 744/05 יואלס נ' אידלברג (פורסם בנבו)).

14. עוד קובעת ההלכה כי הסכמה כאמור אין הכרח שתתקבל במסגרת אסיפה כללית וניתן גם לקבלה גם במסגרת הסכמות פרטניות של בעלי הדירות. כך נפסק בע"א (י-ם) 1415/00 אברהם נ' אזרד (לא פורסם) - "כחלק ממגמת ההקלה לא נדרשת גם החלטת אסיפה כללית, אלא החלטת בעלי הדירות. החלטה כאמור שלא במסגרת אסיפה כללית אינה צריכה להתקבל על פי הכללים הנוהגים לגבי החלטות האסיפה שהם כללים מורכבים ומסורבלים ובודאי קשים להפעלה כאשר מדובר בבית הכולל דירות רבות. המחוקק לא קבע פרוצדורה מיוחדת להשגת החלטת בעלי הדירות לענין סעיף 71ב' לחוק ואין מקום ליצור פרוצדורה מחייבת ונוקשה בענין זה... עוד יצויין כי האסיפה הכללית היא הפורום הראוי לדון בנושאי ניהול הבית המשותף (סעיף 5(א) לתקנון המצוי) וכאין אין אנו עוסקים בענין של ניהול הרכוש המשותף והשימוש בו אלא בענין חד פעמי של שינויים ברכוש המשותף עקב הרחבת דירה".

15. זאת ועוד. בהתאם להוראות ההלכה, לא רק שאין חובה על קבלת ההסכמה במסגרת אסיפה כללית, אלא שהסכמות כאמור אפשר ויתקבלו גם בדיעבד. כך נפסק בע"א (י-ם) 44078-10-12 משה כובאני נ' ישראל לוין (פורסם בנבו) - "מתן הסכמת הדיירים בדיעבד יכולה לרפא את הפגם שנעשה, ואין טעם למנוע את הרחבת הבנייה כאשר נכון למועד מתן ההכרעה בצו המניעה, קיימת הסכמה של בעלי 75% מהבית המשותף, גם אם טרם התגבשה הסכמת קבוצה זו במלואה בשלבים קודמים. במצב זה, מתן צו מניעה יפגע פגיעה קשה ושאונה מוצדקת בזכות הקניין של מבקשי ההרחבה, שלא לצורך" ובמסגרת בר"ע בבית המשפט העליון - "בכל הנוגע לשאלה האם ניתן להידרש להסכמה מאוחרת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/432/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של הדיירים, נקבע בפסיקתו של בית משפט זה כי ניתן לקבל הסכמת דיירים לפעולה ברכוש המשותף, גם אם זו ניתנת לאחר מעשה" (רע"א 527/14 משה כובאני נ' ישראל לוין (פורסם בנבו)).

16. יוצא, אם כן, כי המחוקק התיר בחקיקה ספציפית פגיעה מסוימת בזכויות הקניין של בעלי דירות בבית משותף - חלף הסכמה של כל בעלי הדירות להצמדה של חלקים מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה פלונית, קבע המחוקק, כאמור, רף נמוך יותר של הסכמת 3/4 מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה או הסכמה של 60% מבעלי הדירות כדי להכשיר בניית ממ"ד או ממ"ק.

17. ויודגש, הוראות תיקון 18 חלות הן לעניין הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם ביצוע הרחבה והן לעניין חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לביצוע ההרחבה (ר' רע"א 11017/08 פל נ' ליבוביץ (פורסם בנבו)).

ההלכה גם הכירה בתחולת הוראות תיקון 18 הנ"ל על הרחבת דירה באמצעות הוספת מרפסת לדירה (ר' עש"א (חי') 3181-09-13 ג'ומאנה אגבאריה המאמ נ' צ'ארלי חורי (פורסם בנבו)).

18. צידה השני של הפחתת רף ההסכמה הנדרש הינה עמידה דווקנית על קיומו של הרוב הנדרש בכדי לאשר בניה מבוקשת. כפי שכבר פסקתי בהרחבה במסגרת תיק 186/12 מתי ולטר ואח' נ' אהרון ישראלי ואח' (פורסם בנבו ובאתר משרד המשפטים), והדברים נכונים גם כאן, מקום שלא מתקיים רף ההסכמה המינימלי שנקבע בדין, אין המבקש לבנות יכול לחסות בצילו של תיקון 18, וזאת ללא שנדרשת כלל בחינה של נימוקי ההתנגדות לבניה (ר' גם עש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 דסטגר ואח' נ' גלברג ואח' (פורסם בנבו)). ויוער, גם על פי הגישה המקילה ביותר הרי שרק חוסר תום לב מובהק, בהעדר כל הטעם התנגדות, עשוי להתגבר על רף ההסכמה, ובהתאם הרי שדי בקיומו של טעם התנגדות, מבלי להיכנס לבחינת ההתנגדות לגופא, כדי לדחות בקשה לביצוע בנייה בהעדר רוב נדרש בדין (ר' עש"א (חי') 17181-05-11 גורי אברהם נ' פדאל יאיר (טרם פורסם) וכן עש"א (חי') 19539-10-14 בהר נ' ארז (פורסם בנבו)).

19. על יסוד הרקע המשפטי האמור עלינו לבחון, אם כן, את התובענה בהליך זה כאשר השאלה המרכזית בה עלינו להכריע הינה, אם כן, האם בידי הנתבעים רוב נדרש של בעלי הדירות לשם הבניה המבוקשת - הסכמה של 42 בעלי דירות (מתוך 56) שלדירותיהם צמודים שני שלישים מהרכוש המשותף בבית.

20. ויודגש, אין נפקא מינא אם יוכח על ידי הנתבעים כי בידם הסכמה של רוב בעלי דירות כאמור או אם יוכח על ידי התובעים קיומם של למעלה מ- 15 בעלי דירות מתנגדים. בהתאם גם המחלוקת שהעלו הצדדים בסיכומים בנוגע לנטל ההוכחה איננה בעלת משמעות רבה בהליך זה. אולם, למען הסדר הטוב יובהר כי בכל הקשור לנטל הוכחת קיומה של הסכמה החוסה בצילו של תיקון 18, הרי שהנטל מוטל על הטוען לקיומה של הסכמה, קרי, הנתבעים דנן. ויודגש, כאמור לעיל, תיקון 18 הינו חריג לדין הכללי ובהתאם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על הטוען לזכות מכוחו להוכיח את דבר עמידתו בתנאים הנדרשים על פי הדין, ודאי כאשר הנטל הנדרש הינו להוכחת קיומה של הסכמה פוזיטיבית (ר' גם פרשת דסטגר לעיל).

האם בידי הנתבעים הסכמה נדרשת לביצוע הבניה?

21. למען נוחות הדיון ובשל המחלוקות המשמעותיות בין הצדדים בנוגע להסכמות פרטניות נבחן להלן מעמדה וקיומה של הסכמה או התנגדות לפרויקט המבוקש בנוגע לכל דירה ודירה בבית. אומנם, אפשר ויש בכך כדי להאריך פסק דין זה. אולם, בנסיבות נדמה כי הדבר הינו הדרך היחידה להביא להכרעה ברורה וסדורה בתובענה.

תת חלקה 1

22. בהתאם לנסח הרישום יחידה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה שפירא רם וסמדר.

23. מן הראיות שהוצגו בפניי עולה כי לא ניתן למנות דירה זו במניין הדירות המסכימות לבנייה המבוקשת. אומנם, לתצהיר גרוסמן צורף מסמך "הסכמת שכנים" בהליך התכנוני על גביו חתם מר שפירא כמי שנתן את הסכמתו לבניה המבוקשת. אולם, מעדותה של הגב' שפירא עולה כי היא כלל לא חתמה על ההסכמה (עמוד 7 שורה 11). כי היא לא ראתה כלל את תוכניות הבניה (שם, שורה 24) וכי היא מתנגדת במפורש לבקשה (שם, שורות 25-29). זאת ועוד. הוכח בפניי כי חתימת מר שפירא ניתנה לגבי בקשה להיתר שאיננה זו אשר נדונה במסגרת הליך זה (ר' סעיף 3 לתצהיר) וכי אף הוגשה התנגדות מטעם ה"ה שפירא לבקשה להיתר נושא הדיון דנן (ר' סעיף 5 לתצהיר).

24. התובעים טוענים בסיכומיהם כי הוכחה קיומה של הרחבה בתת חלקה 1 שדי בה כדי להחיל על הדירה האמורה את הוראות סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.

25. בהתאם להלכה הפסוקה פרשנות המונח "הרחבה דומה" בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין משמעה הרחבה מסוג דומה, ובהתאם נפסק כי "בד"כ הרחבת דירה ע"י סגירת מרפסת טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסת ע"י בעלי הדירות האחרים באותו בנין אף אם אין שטחן של המפרסות זהה בגדלו. דא עקא, מי שסגר מרפסת לא רואים אותו כמסכים להגדלת דירת שכנו ע"ח חדר המדרגות אף אם שטח ההרחבה הינו זהה. הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי" (ר' ע"א (מחוזי י-ם) 3235/02 אביב דוד נ' גדולטר - בכבוד רונית (פורסם בנבו) ההדגשה שלי, א.ס.).

26. הנטל להוכיח קיומה של "הרחבה דומה" מוטל על שכמם של הטוענים לקיומה של הסכמה, קרי, הנתבעים, ואלו לא עמדו בנטל בהקשר זה, ודאי לא ביחס לה"ה שפירא.

ראשית, כל שבידם לבסס את טענתם הינה עדות מר חורון אשר, לכאורה, ביקר בדירה לפני כ- 15 שנים. דא עקא, אין בידו כל ראיה אובייקטיבית לקיומה של הרחבה, ובכלל האמור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תיעוד מצולם, מסמכים מאגפי הפיקוח על הבניה או אפילו להעריך כדבעי את גודלה (ר') עדותו בעמוד 16 שורות 4-8). גם לא הובאה עדות מבצעי ההרחבה לכאורה ה"ה לוי.

שנית, מטעמים השומרים עימם לא דאגו הנתבעים לכך כי במסגרת הביקור במקום שנערך על ידי ייכלל גם ביקור בדירה האמורה, והדבר אפילו לא התבקש.

שלישית, עדותה של הגב' שפירא גילתה כי הנ"ל לא ביצעו כל בניה בדירתם (ר') עמוד 7 שורות 19-21). עדות זו לא נסתרה.

רביעית, אף אם אכן ישנה בניה כאמור בתוך שטח הדירה (שלא הוכחה) הרי שזו איננה דומה באופיה להוספת מרפסות בחזית הבית - ה"הפרעה" שגורמת הוספת מרפסות שונה לחלוטין.

27. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 1 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 2

28. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות שם טוב רינה.

29. הוכח כי הגב' שם טוב חתמה על הגרמושקה נושא תובענה זו. אומנם, החתימה על גבי התוכנית איננה ברורה לחלוטין. אולם, שעה שגם נרשם מספר זיהוי בצד שם בעל הדירה הרי שדי בקיומו של תיעוד זה, על גבי התשריט, כדי לקבוע כי ניתנה הסכמת הדירה האמורה.

30. ויודגש, הנטל הינו על הנתבעים להוכיח קיומה של הסכמה. אולם, משעה שבידם חתימה על גבי היתר הבניה הרי שעמדו בנטל הנדרש מצדם בהקשר זה. עתה עובר הנטל לכתפם של התובעים להוכיח מדוע אין לקבל הסכמה זו (כפי שעשו גם בהליך זה בנוגע לבעלי דירות אחרים וכפי שידון עוד להלן). משעה שהגב' שם טוב לא הובאה לעדות אין לי אלא לקבל את חתימתה על גבי הגרמושקה גם כהסכמה קניינית לביצוע העבודות.

31. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 2 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 3

32. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה גרנסקו סרג'יו ודבורה. הנ"ל הם חלק מהתובעים בהליך זה ואין מחלוקת כי הם מתנגדים לבנייה המבוקשת.

33. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 2 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תת חלקה 4

34. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה כהן מרדכי והדסה. מן הראיות שהוצגו בפניי עולה חתימתם על גבי הסכמה לביצוע הפרוייקט (נספח 7 לתצהיר גרוסמן). לא נעלמה מעיני העובדה כי מדובר על אותו מסמך לגבי נטען על ידי ה"ה שפירא כי נחתם בהתייחס לבקשה להיתר שונה מזו אשר נדונה בהליך זה. אולם, משעה שה"ה כהן לא הובאו לעדות בפני על ידי התובעים (כפי שהוסבר לעיל) וממילא גם לא הוצגה כל הסתייגות של הנ"ל מחתימתם על גבי הסכמתם כאמור הרי שניתן לראות בהם כמי שמסכימים לבנייה המבוקשת.

35. ויוזכר, כפי שפורט בהרחבה לעיל, די גם בקיומה של הסכמה בעל פה אם זו מוכחת בראיות מספיקות. חתימה על גבי טופס הסכמת שכנים בהליך התכנוני ללא כל התנגדות או הסבר מאוחרים מצד החותמים, די בהם כדי לבסס גם הסכמה קניינית.

36. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 4 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 5

37. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה גולדמן בקי ופנחס. הנ"ל הם חלק מהתובעים בהליך זה ואין מחלוקת כי הם מתנגדים לבנייה המבוקשת.

38. למען הסדר הטוב ושלמות ההכרעה יובהר כי במסגרת הביקור במקום שנערך, בין היתר, בדירה זו, לא ראיתי כל הרחבה, ודאי לא כזו השוללת את זכותם של ה"ה גולדמן להתנגד לבניה המבוקשת (עמוד 26 שורות 17-19). בהקשר זה שינויים בגדר החיצונית, לרבות שינוי טיב החומר או סגירת פתחים, אינם בגדר הרחבה כלל וממילא לא לצורך סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.

39. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 5 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 6

40. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה ברגמן נפתלי ונילי. הנ"ל הם חלק מהתובעים בהליך זה ואין מחלוקת כי הם מתנגדים לבנייה המבוקשת.

41. טענת הנתבעים כי יש לראות בבעלי הדירה הנ"ל כמסכימים לבקשה בהתאם להוראות סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין אין לה על מה שתסמוך. לכל היותר בידי הנתבעים טענה בדבר הרחבה של 1 מטר בסלון דירה זו (ר' תצהיר מר חורון). מעבר לכך שמדובר בעדות שבמומחיות (ודאי לאור "גודל" ההרחבה), מעבר לכך שממילא אין כל בסיס לעדות זו - לא בתמונה ולא במדידה (בפרט כאשר מר חורון טוען בעדותו כי ביצע מספר מדידות להן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין כל אזכור או תיעוד בתצהיר (עמוד 16 שורות 13-19), הרי שעל פי הדין וההלכה המוזכרים לעיל ממילא אין מדובר בהרחבה דומה - לא ניתן להסיק מסגירת נישה קיימת בגודל של 1 מטר בדבר הסכמה להוספת מרפסת גדולה בהרבה מקום שזו כלל לא היתה קיימת קודם.

42. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 6 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 7

43. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 8/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות הגב' אשל נטע. במסגרת הליך זה לא הובאה כל ראיה בנוגע להסכמתה או התנגדותה של הנ"ל לבנייה המבוקשת. למעשה, אין בתצהירי הצדדים או בסיכומיהם כל התייחסות לבעלת הזכויות האמורה. בהתאם להלכה שלעיל הרי שלא ניתן למנות את בעלת דירה זו כמסכימה לביצוע הבנייה המבוקשת.

וידוגש, שעה שנדרשת הוכחה של קיומה של הסכמה מפורשת, הרי שלא ניתן ללמוד מהעדר התייחסות על דבר קיומה של הסכמה.

44. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 7 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 8

45. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה עמר חביב וציונה. האמור בנוגע לתת חלקה 7 חל גם בנוגע ליחידה זו.

46. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 8 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 9

47. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 9/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה כץ יוני ויעל. אין מחלוקת כי הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה.

48. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 9 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 10

49. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 12/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות מר חורון יוסף משה. אין מחלוקת כי הנ"ל הינו חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 10 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תת חלקה 11

50. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 9/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות הגב' חן רחל. אין מחלוקת כי הנ"ל הינה חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה.

51. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 11 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 12

52. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 12/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה רמון מרדכי וגרינבוים רנה. אין מחלוקת כי הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה.

53. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 12 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 13

54. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 9/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות מר ספוזניקוב דן. הנ"ל הינו חלק מהתובעים בהליך זה ואין מחלוקת כי הינו מתנגד לבנייה המבוקשת.

55. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 13 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 14

56. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 12/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה בלינקוב חיים ומירי. אין מחלוקת כי הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה.

57. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 14 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 15

58. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות הגב' שולמית כהן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. הנתבעים מבקשים להוכיח את הסכמתה של הנ"ל לפרוייקט על פי חתימה נטענת של הגב' כהן על גבי הגרמושקה המצורפת לבקשה להיתר. כאמור, הנטל להוכיח קיומה של הסכמה ובכלל האמור את אמיתותה של החתימה על גבי הגרמושקה, מוטל תחילה על שכמם של הנתבעים. דא עקא, מבחינה ראיתית הם לא עמדו בנטל הנדרש בהקשר זה בנוגע לדירה האמורה.

ראשית, במקום בו לכאורה צורפה חתימת הגב' כהן לצד מספר תת חלקה 15 מופיעה חתימה לא ברורה ואף לא רשום שם החותם.

שנית, מספר הזהות אשר נרשם בגרמושקה לצד החותם – "000563031", אינו זהה למספר בעלת הזכויות בנסח הרשום – "5485958". לא מדובר אפילו במספרים דומים.

שלישית, מסמך החתימות הנוסף שצורף לא כולל את חתימתה של הגב' כהן לצד שמה המודפס ומספר הזיהוי המדויק (נספח 7 לתצהיר גרוסמן).

רביעית, בנסיבות אלו הנטל היה על הנתבעים להביא לעדות את הגב' כהן על מנת שתבסס בעדותה את הסכמתה או, לכל הפחות, להמציא כל מסמך אחר מטעמה אשר מבסס את הסכמתה (כפי שעשו עם בעלי דירות אחרים).

60. אומנם, מר גרוסמן מעיד כי לכאורה החתים את הגב' כהן על גבי הגרמושקה. אולם, אין הוא זכור מתי או נסיבות קונקרטיות אחרות (עמוד 16 שורות 33-30). האמור גם לא מוזכר כלל במסגרת תצהירו. לפיכך, אין בעדותו האמורה די בכדי שיקבע כי הנתבעים עמדו בנטל הנדרש מהם בהקשר זה.

61. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 15 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 16

62. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה סלומון מישל ושרה. האמור בנוגע לתת חלקה 7 חל גם בנוגע ליחידה זו.

63. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 16 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 17

64. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה לוי שושנה ועופר חיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. הוכחה חתימתם של האחרונים על גבי הגרמושקה כמי שמסכימים לבנייה המבוקשת. משעה שלא הובאו לעדות על ידי התובעים ולא הוצגה גם כל הסתייגות של הנ"ל מחתימתם על מסמכי הבקשה בהליך התכנוני, אין לי אלא לראות את הסכמתם כמוכחת גם במישור הקנייני.

66. ויוזכר, כפי שפורט בהרחבה לעיל, די גם בקיומה של הסכמה בעל פה אם זו מוכחת בראיות מספיקות. חתימה על גבי טופס הסכמת שכנים בהליך התכנוני ללא כל התנגדות או הסבר מאוחרים מצד החותמים, די בהם כדי לבסס גם הסכמה קניינית.

67. אומנם, הוכחה בפניי חתימת אחד מבעלי הדירה על גבי הבקשה להיתר. אולם, בהעדר עדות מטעם החותם ו/או בעל הדירה הנוסף הרי שניתן להפעיל החזקה לפיה חתימת השותף מחייבת גם את השותף האחר ובכך די מבחינת הנתבעים להוכחת קיומה של הסכמה בנוגע לדירה הקונקרטית. בשלב זה עבר הנטל לכתפי התובעים (הטוענים להעדר הסכמה) להוכיח אחרת, כפי שגם עשו בהליך זה בנוגע לדירות אחרות בבית, אך הם, כאמור, לא עמדו בנטל זה (ר' בהשלכה בנוגע למעמד המחייב של הסכמה בנוגע לזכויות שביישר בין בני זוג בע"א 3563/92 עזבון המנוח מאיר גרטלר ז"ל נ' דבורה גרטלר פ"ד מח (5) 489).

68. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 17 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 18

69. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות גב' שמחה אליהו.

70. הוכחה חתימת הגב' אליהו על גבי הגרמושקה כמי שמסכימה לבנייה המבוקשת. משעה שהגב' אליהו לא הובאה לעדות על ידי התובעים ולא הוצגה גם כל הסתייגות בנוגע לחתימתה על מסמכי הבקשה בהליך התכנוני, אין לי אלא לראות את הסכמתה כמוכחת גם במישור הקנייני.

71. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 18 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 19

72. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות הגב' שמאי ליליאן.

73. אין מחלוקת כי הגב' שמאי חתמה על כתב הסכמה לבניית מרפסות בבית ביום 13.09.14. הנתבעים מסתמכים על חתימתה זו כהסכמתה לבניה נושא הליך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

74. במסגרת ההליך הוגש תצהיר מטעמה של הגב' ליליאן ממנו עלה כי הסכמתה ניתנה לבניית מרפסות בכל הדירות העליונות בבית שאין להן מרפסת, כולל לדירתה. לאחר שהתברר לה כי הוטעתה ואין כוונה (ואף ישנה התנגדות) להוספת מרפסת גם לדירתה היא ביטלה את הסכמתה ואף הגישה התנגדות לבנייה המבוקשת.

75. הנתבעים טוענים כי אין לאפשר לגב' שמאי לחזור בה מהסכמתה האמורה.

76. לשם הכרעה במחלוקת האמורה עלינו לבחון שניים – ראשית, האם יש להקנות למסמך ההסכמה (שאין מחלוקת שנחתם) תוקף מחייב (ר' נסיבות דומות בעש"א (מחוזי חי') 11-10-35338 מיכאל וייסבון נ' רחל מלכה שמיר (פורסם בנבו)). שנית, האם יש מקום למנוע חזרה מאותה הסכמה, ככל שהינה בעלת תוקף, בשל קיומה של מניעות מטעמי צדק, לרבות, הסתמכות ושינוי מצב לרעה של הנתבעים (ר', בין היתר, בפרשת כליפא לעיל).

77. בנסיבות דנן אין בידי לקבוע כי למסמך ההסכמה תוקף מחייב -

ראשית, נוסח מסמך ההסכמה מדבר על "מסכים לבניית מרפסות זיו לדירות העליונות שאין להם טרסות". לא מדובר על התייחסות לבניה קונקרטית או לבקשה להיתר ביחס לדירות מסוימות בלבד. בהחלט ניתן לקבל את גרסת הגב' שמאי כי הסכמתה ניתנה לבניית מרפסות לכל הדירות בקומות העליונות - זהו פשט הלשון.

שנית, ניסוח כתב ההסכמה נעשה על ידי מר שגב, אחד הנתבעים והמבקשים בהליך ובהתאם בכל מחלוקת פרשנית הרי שהדבר פועל לחובתו (עמוד 15 שורה 16).

שלישית, גם מר שגב מסכים כי ניסוח ההסכמה היה לקוי - "אולי הניסוח שלי לא נכון, לא מדויק. לא כתוב לכל, כתוב לדירות העליונות שאין להם מרפסת. הדירה של ארד היא דירה עליונה שאין לה מרפסת. אני לא יודע למה זה לא כולל את ההסכמה. אנחנו דיברנו רק על המרפסות שלנו" (עמוד 15 שורות 42-44).

רביעית, עדות זו של מר שגב מלמדת גם היא על העדר מסוימות בהסכמה שהתבקשה (וניתנה).

חמישית, עדותה של הגב' שמאי מחזקת גם היא כי הסכמתה ניתנה לפרויקט בניית מרפסות כולל (ר' עמוד 5 שורות 37-38, 42-43 ועמוד 6 שורות 9-11).

78. אף אם היה מקום ליתן תוקף מחייב להסכמה הרי שממילא בנסיבות אין מקום למנוע מהגב' שמאי את חזרתה בה מההסכמה – הגב' שמאי הגישה התנגדות לבקשה להיתר ביחד עם בעלי דירות נוספים בבית (ר' סעיף 5 לתצהירה שלא נסתר). משכך, עוד בטרם ניתן בידם היתר בניה, ודאי בטרם ננקטו הליכים נוספים בפני ועדת הערר ובהמשך במסגרת עתירה מנהלית, ידעו כבר הנתבעים את עמדתה המעודכנת של הגב' שמאי. בהתאם, אין בידי הנתבעים לטעון כלל לקיומה של הסתמכות או שינוי מצב לרעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

79. יוער כי ממילא לא נטענה בתצהירי הנתבעים כל טענה כנגד חזרתה בה של הגב' שמאי מחתימתה האמורה וממילא לא הוכחה על ידם כל הוצאה או נזק (למעט טענות ללא כל סימוכין ואף ללא פירוט מספיק כנגד בעלי דירות אחרים - ר' למשל סעיפים 29ה ו- 31 לתצהיר גרוסמן).

80. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 19 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 20

81. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה כהן תומר ואורנה.

82. הוכח על ידי הנתבעים כי הגב' כהן חתמה על הסכמתה לבנייה המבוקשת על גבי הגרמושקה, חתימה שאיננה שנויה במחלוקת. בהתאם עבר הנטל לכתפי התובעים להראות כי אין להסתמך על חתימה זו כהסכמה.

83. מטעם התובעים הוגש תצהיר חתום על ידי ה"ה כהן ממנו עולה כי הגב' כהן אכן חתמה על הגרמושקה, ללא התייעצות עם מר כהן, אולם לטענתה תוך שהיא מוטעית לחשוב כי מדובר בבניית מרפסות לכל הדירות. מר כהן העיד כי לא ידע כלל על דבר הבקשה וכי הוא מתנגד לבניה המבוקשת.

84. הנתבעים ויתרו על חקירתו של מר כהן (עמוד 14 שורה 7) ובהתאם תצהירו לא נסתר. כאמור, מתצהיר זה עולה כי לא ידע כלל על הבקשה, כי הסכמתו לא ניתנה לה וממילא גם לא הרשאה לאשתו לחתום בשמו. בנסיבות אלו לא ניתן לראות בחתימת הגב' כהן על גבי הגרמושקה ככזו המגלמת את הסכמת בעלי הדירה כולם. די בכך כדי שלא ניתן יהיה לכלול את הדירה האמורה במניין הדירות המסכימות.

85. מקובלת עלי גם עדותה של הגב' כהן בנוגע לטיב הסכמתה - "אם כולם בונים כמקשה אחת אני מסכימה אם לא אז לא" (עמוד 23 שורה 31 וכן שורות 12-9). גם נסיבות החתימה - על מסמך שהוצג לה על ידי הדיירת בדירתה, מחזקות את עדותה בנוגע לטיב הסכמתה, אשר למעשה לא השתנתה.

86. כאמור לעיל, ממילא גם לא הוכח כל נזק (שאף לא נטען כדבעי בהעדר פירוט מספיק וממילא ללא כל ראיה), עקב הבהרתה של הגב' כהן בדבר טיב הסכמתה. כאמור, הנתבעים גם לא טרחו לקבל את הסכמתו של מר כהן בנסיבות בניגוד לנטען בתצהיר מטעמם (ר' סעיף 29 לתצהיר גרוסמן).

87. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 20 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרויקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תת חלקה 21

88. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה איפרגן הודיה ויהודה.

89. הוכח על ידי הנתבעים כי הנ"ל חתמו על גבי הגרמושקה שצורפה לבקשה להיתר.

90. הוגש על ידי התובעים תצהיר מטעם מר איפרגן בנוגע להסכמתו הנטענת. דא עקא, לא עלה בידם להביאו לחקירה נגדית על תצהירו ובהתאם נמשכה עדותו מהליך זה (עמוד 14 שורה 2). משכך, כל שנותרה בפניי מבחינה ראייתית היא חתימתו הבלתי מסויגת של מר איפרגן על גבי הבקשה להיתר כאמור.

91. ויוער, לא הועלתה כל הסתייגות, גם לא במסגרת התצהיר (אף שאינו ראייה בהליך) כי חתימת מר איפרגן לא ניתנה גם מטעמה של הגב' איפרגן.

92. בהעדר ראייה קבילה מטעמו של מר איפרגן לעצם חזרתו בו מהסכמתו או לנסיבות ביטול הסכמתו הרי שכל שנותרה בפניי הינה הסכמתו החתומה במסגרת הבקשה להיתר אשר מגלמת קונקרטיזציה מספיקה לקביעת קיומה של הסכמה קניינית.

93. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 21 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 22

94. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 11/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה דביקו מוריס ורינה.

95. הוכחה חתימתם של הנ"ל על גבי הבקשה להיתר ללא כל הסתייגות או ראייה אחרת, לרבות לא בנוגע לחתימות הבעלים המשותפים במקרקעין.

96. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 22 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 23

97. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 11/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה דויטש שמואל ואילת.

98. הוכחה חתימתם של הנ"ל על גבי הבקשה להיתר ללא כל הסתייגות או ראייה אחרת, לרבות לא בנוגע לחתימות הבעלים המשותפים במקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

99. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 23 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 24

100. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 11/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות רשות הפיתוח.

101. אין מחלוקת כי לא צורפה כל הסכמה של רשות הפיתוח לבניה המבוקשת.

102. הנתבעים טוענים כי בגין דירה זו קיבלו את הסכמתה של הגב' רות רגב (נספח 7 לתצהיר גרוסמן). דא עקא, לא הובאה כל ראיה המבססת זכות קניינית כלשהי של הגב' רגב בדירה האמורה – אין כל זכר לקיומה של זכות בנסח הרשום, לא צורף תצהיר מטעמה של הגב' רגב וגם לא הובאה כל ראיה אובייקטיבית (אישור זכויות, דיווחי מס, הסכם רכישה) המלמדת על קיומה של זכות כאמור. בהתאם, להסכמה, ככל שניתנה, אין כל משמעות חוקית.

103. בהקשר זה נכון יהיה להאיר כי ממילא גם את חתימתה של הגב' רגב, כשלעצמה, אין לקבל לאור נסיבות ה"חתימה" כפי שעולות מעדות מר גרוסמן (עמוד 21 שורות 20-24).

104. יוער כי גם במסגרת טופס הסכמת שכנים (נספח 7 לתצהיר גרוסמן) מופיעה שמה של רשות הפיתוח כבעלים, ללא כל חתימת הסכמה מצד הרשות או כל הערת הסתייגות בנוגע לבעלות ביחידה.

105. ודאי אמורים הדברים כאשר הליך זה מתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין אשר מחויב לפסוק על פי המצב הרישומי (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487) ובפרט כאשר סוגיה זו עלתה במפורש כבר במסגרת כתבי הטענות (ר' למסך סעיף 31(ד) לכתב התשובה).

106. גם טענת הנתבעים בסיכומים כי יש לראות דירה זו כ"מסכימה" בשל קיומה של הרחבת דירה לא הוכחה בדבר – אין לכך אפילו אזכור במסגרת התצהירים מטעם הנתבעים. ויודגש, לא הובאה כל ראיה, לא מצד התובעים ולא מצד הנתבעים, בדבר הבניה שבוצעה בדירה זו, הקיפה וטיבה. בהתאם, ממילא, לא ניתן לקבוע בהליך שיפוטי זה, אף אם בוצעה בניה, כי מדובר ב"הרחבה דומה", ודאי לאור ההלכה כפי שצוטטה לעיל אשר מחייבת קביעה כי מדובר בהרחבה מ-"סוג", "היקף" ו-"פגיעה" דומים.

107. ויודגש, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי יש לראות בדירה האמורה כמסכימה לאור הנטען בכתב התביעה. טענת התובעים בכתב התביעה היתה כי בידי הנתבעים הסכמות של 26 מבעלי הדירות בלבד וכי אף אם נוסף עוד את אותם "מסכימים" (שפרטיהם אינם זהים לרישום או מכוח בניה בדירותיהם) עדיין יגיע מניין המסכימים ל- 37 לכל היותר (סעיף 17 לכתב התביעה). על אף האמור בכתב התביעה הרי שעל הנתבעים היה הנטל להוכיח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיומה של הרחבה דומה בנוגע לדירות הנטענות (ודאי לאור כתב התשובה - ר' סעיף 25 ואילך ובפרט סעיף 31(ג)).

108. לאור ניסוח כתבי הטענות אין בידי לקבל את טענת "הרחבת החזית" של הנתבעים - גדר המחלוקת נקבע על פי כתבי הטענות כולם, לרבות, כתב התשובה (ר' ע"א 6799/02 יולדרי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ פ"ד נח(2) 145; ע"א 3199/93 קראוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ פ"ד מט(2) 843, 873-874; ע"א 759/76 פז נ' נוימן פ"ד לא(2) 169, 173 ורע"א 9123/05 אדמוב פרוייקטים (89) בע"מ נ' סיטי סטייט מקבוצת אלפא בע"מ (פורסם בנבו)).

109. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 24 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 25

110. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 11/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה אטאס דניאל ויעל.

111. הוכחה חתימתם של הנ"ל על גבי הגרמושקה במסגרת הבקשה להיתר ומנגד לא הובאה כל התנגדות, הסתייגות או ראייה אחרת, גם לא בכל הקשור לחיוב ההדדי של בעלי הדירה.

112. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 25 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 26

113. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 11/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה קליין יצחק ומירב.

114. מחקירת מר גרוסמן עולה כי במועד נקיטת ההליכים התכנוניים בעלי הדירה הקודמים ה"ה אטיאס לא נתנו את הסכמתם לביצוע הפרוייקט (עמוד 17 שורות 38-39). אולם, נכון לעת הזו הוכח בפניי כי ה"ה קליין, בעלי הזכויות הרשומים, נתנו הסכמתם המפורשת לבנייה על פי ההיתר (נספח 7 לתצהיר גרוסמן).

115. כאמור לעיל בהתאם להלכה הפסוקה הרי שהסכמה לבניה ניתן גם לקבל בדיעבד ובודאי כל עוד לא בוצעה בנייה בפועל.

116. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 26 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תת חלקה 27

117. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 11/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה שרביט רפאל ומירה.

118. הוכחה חתימתם של הנ"ל על גבי הגרמושקה במסגרת הבקשה להיתר ומנגד לא הובאה כל התנגדות, הסתייגות או ראייה אחרת, גם לא בכל הקשור לחיוב ההדדי של בעלי הדירה.

119. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 27 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 28

120. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 9/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה גבאי אברהם ויוכבד. הנ"ל הם חלק מהתובעים בהליך זה ובהתאם מתנגדים לביצוע הבנייה המבוקשת.

121. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 28 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 29

122. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה ארנפלד יעקב ורות.

123. אומנם, הנ"ל מתנגדים לבניה המבוקשת (ר' תצהירם). אולם, הוכח בפניי כי הנ"ל ביצעו הרחבה לדירתם - סגירת שטח של כ- 11 מ"ר מתוך שטח מרפסת דירתם בקירות צד מזכוכית ותקרה (עמוד 10 שורות 16-5). אומנם, מדובר בהרחבה שבוצעה ללא היתר בניה. אומנם, מדובר בבניה על גבי מרפסת צמודה. אולם, ניתן לראות בה "הרחבה דומה" לצורך הרחבת דירה אחרת בדמות התקנת מרפסת בשטח דומה במיקום דומה בחזית הבית – מדובר בניצול והפרעה לרכוש המשותף שאינם שונים באופן מהותי.

124. מסקנה זו גם נובעת מעקרון תום הלב החל גם על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד (4) 737 וכן ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי נ' אלפונסו דיין פ"ד מו (5) 454). התובעים, אשר דירתם הורחבה באמצעות סגירת המרפסת ללא היתר בניה כדין (ובנסיבות דנן גם בהעדר ראייה בדבר קיומה של הסכמה פוזיטיבית ברורה של בעלי הדירות האחרים בבית), מושתקים במסגרת הוראות החוק כאמור מלהתנגד להרחבה בהיקף דומה - בניית מרפסות ביחידות אחרות, ודאי כאשר טעם עיקרי בהתנגדות הינה טענה בדבר פגיעה בחזות הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

125. מכל מקום, גם התובעים מסכימים כי לאור הבניה האמורה יש לראות בבעלי דירה זו כמי שביצעו הרחבה דומה (ר' סעיף 13ד לסיכומי התובעים וסעיף 14 לסיכומי התגובה).

126. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 29 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 30

127. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 11/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות הגב' לדר ארזי כהן איריס. הנ"ל הינה חלק ממבקשי ההיתר והנתבעים בהליך זה. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 30 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 31

128. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות הגב' סלומון מזל. הנ"ל הינה חלק ממבקשי ההיתר והנתבעים בהליך זה. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 31 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 32

129. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 11/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה גרוסמן חיה ויוסף. הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר והנתבעים בהליך זה. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 32 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 33

130. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה קנדיל חיים ואנט. הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר והנתבעים בהליך זה. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 33 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 34

131. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה ברוורמן יצחק ונורית. הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר והנתבעים בהליך זה. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 34 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תת חלקה 35

132. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 11/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה אסינג נילי ודוד. הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר והנתבעים בהליך זה. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 35 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 36

133. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה פוקס מיקסה ושושנה.

134. אין מחלוקת כי בעלי הדירה הנ"ל נפטרו ובהליך זה הוגשו תצהירים מטעם ילדיהם - זאב פוקס ואילנה גלבוע, אשר טוענים כי הינם יורשיהם היחידים.

135. אין בידי הנתבעים הסכמה חתומה על ידי ה"ה פוקס ודי בכך להביא לקביעה כי לא ניתנה הסכמת הדירה האמורה, ודאי כאשר לא הוכח מתי נפטרו הנ"ל ובפרט כאשר הנתבעים עצמם טוענים כי לא הוכחה זכות הירושה (סעיף 26 לסיכומים). בהעדר הוכחה בדבר זכות הירושה הרי שממילא אין בידי הנתבעים להסתמך על חתימתה של הגב' גלבוע כהסכמה מטעם בעלי הדירה או היורשים.

136. אולם, גם לגופם של דברים, אף אם נניח כי אכן היורשים האמורים הינם בעלי הזכויות, לא הוכחה קיומה של הסכמה לדירה האמורה.

ראשית, מתצהירו של מר פוקס עולה כי הוא לא נתן את הסכמתו מעולם לבנייה המבוקשת, לא לנתבעים עצמם וגם לא הסמיך את אחותו ליתן הסכמה בשמו. תצהירו לא נסתר והנתבעים אף ויתרו על חקירתו הנגדית (עמוד 8 שורה 32);

שנית, הנתבעים סומכים את ידם על חתימת הגב' גלבוע על גבי הגרמושקה כהסכמת הדירה האמורה לבניה המבוקשת. אולם, מתצהירה ועדותה (עמוד 8 שורות 9-13) עולה כי בסמוך לאחר חתימתה, כשבוע בלבד לאחר החתימה, חזרה בה בכתב מהסכמתה. מצאתי את עדותה של הגב' גלבוע אמינה לחלוטין בהקשר זה והיא אף נתמכה בתיעוד בכתב;

שלישית, בניגוד לנטען בסיכומי הנתבעים (סעיף 32) הרי שלתצהיר גרוסמן לא צורפה כל הסכמה נוספת של הגב' גלבוע וממילא היא גם לא נשאלה כלל בחקירתה הנגדית בנוגע לכל הסכמה נוספת שנתנה, לבד מחתימתה על הבקשה (עמוד 7 שורות 38-40).

רביעית, מסיבות השמורות עימם גם לא העידו הנתבעים את מי מבעלי הדירות אשר החתים את הגב' גלבוע על הבקשה (עמוד 21 שורה 8).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

137. בנסיבות האמורות לא יכולים הנתבעים גם לטעון לכל טענה בדבר הסתמכות כאשר אין בידם חתימה של בעלי הדירה (המנוחים), אין בידם חתימה של 50% מהיורשים וגם החתימה שקיבלו בידם בוטלה בסמוך לאחר נתינתה, ובוודאי לפני המשך ההליכים התכנוניים.

138. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 36 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 37

139. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות מר גור אבנר.

140. הנ"ל חתום על גבי הגרמושקה ולא הובאה כל הסתייגות מהסכמתו התכנונית שניתן לראות בה בנסיבות גם כהסכמה קניינית.

141. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 37 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 38

142. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה שני אבי ואלי. במסגרת הליך זה לא הובאה כל ראיה בנוגע להסכמתם או התנגדותם של הנ"ל לבנייה המבוקשת. למעשה, אין בתצהירי הצדדים או בסיכומיהם כל התייחסות לבעלי הזכויות האמורים. בהתאם להלכה שלעיל הרי שלא ניתן למנות את בעלי דירה זו כמסכימים לביצוע הבנייה המבוקשת. ויודגש, שעה שנדרשת הוכחה של קיומה של הסכמה מפורשת, הרי שלא ניתן ללמוד מהעדר התייחסות על דבר קיומה של הסכמה.

143. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 38 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 39

144. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות חברת רוני מיכאל ארד בע"מ.

145. הנתבעים מבססים את טענתם בדבר קיומה של הסכמה לבניית המרפסות בנוגע לדירה האמורה חתימתו של מר מיכאל ארד על מסמך הסכמה מיום 04.09.14.

146. אין מחלוקת כי מר ארד אכן חתם על המסמך האמור, ולמעשה אין מחלוקת כי הוא גם מוסמך לכך בשל היותו בעלים של החברה בעלת הזכויות (ר' סעיפים 1-3 לתצהירו).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

147. אולם, הוכח בפניי כי לא ניתן להסתמך על הסכמתו במסמך האמור כהסכמה לבנייה המבוקשת כאן - ראשית, כפי שכבר פסקתי לעיל בנוגע לתת חלקה 19, הרי שנוסח ההסכמה מלמד על העדר מסוימות נדרשת לבניה הקונקרטיה המבוקשת; שנית, על פי נוסח ההסכמה גם הבנתו של מר ארד היתה כי מדובר בהסכמה לבניית מרפסות בכל הדירות העליונות ללא הטרסות (ור' עמוד 9 שורות 4-7); שלישית, לא הוצגו בפניו של מר ארד תוכניות קונקרטיות לבניה, לא על ידי הנתבעים ולא על ידי העירייה (ר' עמוד ארד בעמוד 9 שורות 42-43 וכן עדות שגב בעמוד 15 שורה 7). רביעית, לא ברור כלל אם ההסכמה ניתנה לאחר שכבר הוכנו תוכניות או הוגשה הבקשה להיתר (עדות שגב בעמוד 15 שורות 6-7). ממילא, בהתאם, לא הוכחה קונקרטיזציה מספיקה בהסכמה וכל שהתבקשה, במילל, היתה הסכמה עקרונית לבניית מרפסות, לה מר ארד נכון גם כיום ובלבד שזו תהיה "לדירות העליונות שאין להן טרסות" (עמוד 9 שורות 32-30). זו לא הבניה המבוקשת על ידי הנתבעים.

148. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 39 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 40

149. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות מר צפירי רמי אברהם. הנ"ל הינו אחד מהתובעים בהליך וממילא מתנגד לביצוע הפרויקט.

150. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 40 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 41

151. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה אטלי רודי ויואנה.

152. אין מחלוקת כי מר אטלי חתם על תוכניות הבניה במסגרת הבקשה להיתר. אין גם מחלוקת, לאור תצהירו, כי חתימתו זו מחייבת גם את אשתו.

153. מעדותו שפניי עולה כי חתימתו על גבי תוכניות הבניה היתה מודעת כאשר הוא מבין שמדובר בבקשה לבניית מרפסות בדירות ספציפיות וכאשר לא הובטח לו, וממילא הוא לא סבר, כי מדובר בבניה אשר תכלול גם מרפסת לדירתו (עמוד 6 שורות 23-21 וכן 34-32). למעשה, גם כיום הוא אינו חוזר בו מהסכמתו לאור עדותו.

154. התרשמתי כי מדובר בבעל דירה אשר, כפי שהוא עצמו מעיד - "לא רוצה לעשות רע לאף אחד" (עמוד 7 שורה 2), ולכן הסכים לבניה, הסכמה מודעת, כאשר התבקש על ידי הנתבעים ולאחר מכן התנגד לבניה, כאשר התבקש על ידי התובעים ואחרים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

155. לאור ההלכות כפי שאוזכרו לעיל הרי שהוכחה קונקרטיזציה מספיקה בהסכמה וגם הוכח כי, למעשה, לא היתה חזרה מהותית מאותה הסכמה מחייבת שניתנה.

156. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 41 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 42

157. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 7/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות הגב' יצחקי רוחמה.

158. הוכחה חתימתה של הגב' יצחקי על גבי הגרמושקה במסגרת הבקשה להיתר ומנגד לא הובאה כל התנגדות, הסתייגות או ראיה אחרת בנוגע להסכמת היחידה האמורה לבנייה המבוקשת. בכך עמדו הנתבעים בנטל להוכיח קיומה של הסכמה קניינית של הדירה האמורה לבנייה.

159. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 42 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 43

160. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות הגב' סילבנה אלה.

161. הוכחה חתימתה של הגב' אלה על גבי הגרמושקה במסגרת הבקשה להיתר ומנגד לא הובאה כל התנגדות, הסתייגות או ראיה אחרת בנוגע להסכמת היחידה האמורה לבנייה המבוקשת. בכך עמדו הנתבעים בנטל להוכיח קיומה של הסכמה קניינית של הדירה האמורה לבנייה.

162. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 43 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 44

163. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה שניידר לאורה ומריו. כמו כן רשומת הערת אזהרה בגין התחייבות לטובת ה"ה ברנדל אברהם ואסתר.

164. במסגרת הליך זה לא הובאה עמדתם של ה"ה שניידר או ה"ה ברנדל לבנייה המבוקשת.

165. הנתבעים מבקשים להסתמך על קיומה של הסכמה בנוגע לדירה האמורה בהתבסס על הוראת סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

166. כל שהובאה בפניי בהקשר זה הינה עדותו של מר גרוסמן (סעיף 31ג לתצהיר). דא עקא, הוא עצמו לא נכח בדירה וכל התבססותו הינה על הודעת דוא"ל המוזכרת בתצהירו אך לא צורפה וממילא מהווה "עדות שמיעה" שאיננה קבילה (עמוד 20 שורה 17). גם בביקור במקום לא הוצגה כל חריגה בדירה האמורה.

167. בנסיבות האמורות הרי שהנתבעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח קיומה של הרחבה דומה בדירה האמורה.

168. ויודגש, כפי שכבר נפסק לעיל, אין בידם של הנתבעים להיבנות מכתבי הטענות בהקשר זה (ור' גם סעיפים 13 ו-15 לכתב התביעה והנספחים הרלבנטיים שממילא אינם מתייחסים לדירה האמורה).

169. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 44 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 45

170. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה בן גרשון זלינה ומשה.

171. גם בנוגע לדירה זו מתבססים הנתבעים על תצהירו של מר גרוסמן (סעיף 31ד) וקיומו, לכאורה, של היתר בניה להרחבת דירת ה"ה בן גרשון. דא עקא, היתר בניה האמור לא צורף וגם לא כל מסמך רשמי של עיריית ירושלים. ה"ה בן גרשון גם לא זומנו לעדות על ידי הנתבעים (ודאי כאשר הם גם אינם במניין התובעים בהליך ולא הביעו את עמדתם המפורשת בנוגע לבנייה המבוקשת).

172. במיוחד אמורים הדברים כאשר אין בידיו של העד להתייחס למצבה של הדירה במקור (עמוד 20 שורה 23). ממילא לא הוכח כי מדובר בהרחבת דירה, התקנת מחסן או אם בכלל מדובר בפעולת בניה אשר בוצעה על ידי ה"ה בן גרשון (שם, שורה 22-20).

173. זאת ועוד. אף אם נקבל את טענת הנתבעים כי מדובר ב"הרחבה לתוך ההר" (עמוד 20 שורה 18-19) הרי שממילא לא ניתן להתייחס לבנייה זו כ"הרחבה דומה" שעה שמדובר בסוג שונה לחלוטין של "הרחבה" - בעוד הנתבעים מבקשים לבצע בניה באמצעות הוספת מרפסות וזיז תלויות בחלל האויר מקום שאלו לא היו קיימות הרי שהבניה האמורה לכאורה עניינה בחפירה לתוך ההר במקום בו אין גישה או שימוש לכל אדם אחר. בנוסף הרי שבניית המרפסות המבוקשת הינה בחזית הבית וניכרת לכל בעוד ההרחבה לתוך ההר הינה נסתרת וללא כל פגיעה בחזות חיצונית של הבית.

174. יוער כי גם "דפי המידע" מאתר העירייה אין בהם לסייע ביד הנתבעים - ראשית, היה מקום להגיש המסמכים האמורים באמצעות תעודת עובד ציבור כדי שניתן יהיה ליתן להם משקל ראיתי. שנית, ממילא המסמכים שצורפו אינם ברורים - לא ניתן להבין בנוגע לאיזה דירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתייחסים הנתונים המפורטים. שלישית, המסמכים אף אינם קבילים כראיה לכך שבכלל התקבלו מהעירייה – המסמכים צורפו לעדות גרוסמן שעה שהוא כלל לא פעל לקבלתם מאתר העירייה כפי שעולה בחקירתו (עמוד 20 שורה 28).

175. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 45 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 46

176. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה גבאי אהרון ורחל.

177. על גבי הגרמושקה לצד מספר דירה 45 רשומים שמותיהם של ה"ה גבאי הנ"ל. אומנם, לא ברור אם השמות האמורים הינם בגדר חתימה. אולם, שעה שגם נרשם מספר זיהוי בצד שם בעל הדירה הרי שדי בקיומו של תיעוד זה, על גבי התשריט, כדי לקבוע כי ניתנה הסכמת הדירה האמורה, ודאי כאשר הנ"ל לא הובאה לעדות בהליך זה וממילא לא הוצגה כל הסתייגות שלהם מהסכמתם האמורה.

178. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 45 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 47

179. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות גב' דוד אליענה.

180. הוכחה בפניי קיומה של הרחבה דומה בדירה הנ"ל אשר מצדיקה התייחסות אליה כמסכימה בהתאם להוראות סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין – מהביקור במקום עלה כי בדירה זו בוצעה סגירה של חלק מהמרפסת הצמודה בפרגולה וחלונות (עמוד 26 שורה 25). האמור גם עולה מהתמונות שצורפו כנספח 8 לתצהיר גרוסמן וממוצג ת/4.

181. אומנם, לא הוכח גודלה של הסגירה. אולם, מהביקור במקום ניכר בבירור כי מדובר בודאי בשטח שאינו קטן מאשר המרפסות שבנייתן מבוקשת. מדובר, בדומה למרפסות, בביצוע פעולות בנייה בחזית הבית הניכרת לעיני כל. בנוגע לבניה האמורה הרי שחלים גם הנימוקים להכרה בבניה זו כ"הרחבה דומה" כפי פורטו ביחס לתת חלקה 29 לעיל.

182. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 47 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תת חלקה 48

183. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות הגב' שמביק גילה.

184. הוכחה חתימתה של הגב' שמביק על גבי הגרמושקה במסגרת הבקשה להיתר ומנגד לא הובאה כל התנגדות, הסתייגות או ראייה אחרת בנוגע להסכמת היחידה האמורה לבנייה המבוקשת. בכך עמדו הנתבעים בנטל להוכיח קיומה של הסכמה קניינית של הדירה האמורה לבנייה.

185. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 48 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 49

186. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 8/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה בושרי רפאל ובטי.

187. ה"ה בושרי הינם חלק מהתובעים בהליך ובהתאם מתנגדים לביצוע הפרוייקט.

188. אולם, הוכחה בפניי קיומה של הרחבה דומה בדירה הנ"ל אשר מצדיקה התייחסות אליה כמסכימה בהתאם להוראות סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין – מהביקור במקום עלה כי בדירה זו בוצעה סגירה של חלק מהמרפסת הצמודה עם חלונות. האמור גם עולה מהתמונות שצורפו, בין היתר, כנספח 8 לתצהיר גרוסמן.

189. אומנם, לא הוכח גודלה של ההרחבה. אולם, מהביקור במקום ניכר כי מדובר ודאי בשטח שהינו גדול משמעותית מאשר שטח המרפסות שבנייתן מבוקשת. מדובר, בדומה למרפסות, בביצוע פעולות בנייה בחזית הבית הניכרת לעיני כל.

190. בנוגע לבניה האמורה הרי שחלים גם הנימוקים להכרה בבניה זו כ"הרחבה דומה" כפי פורטו ביחס לתת חלקה 29 לעיל.

191. יוער כי על אף שהנ"ל הינם חלק מהתובעים בהליך הרי שמסיבות שלא הובהרו כלל לא נשמעה עדותם. יש גם בכך כדי לחזק את המסקנה האמורה.

192. ממילא גם התובעים (כאשר ה"ה בושרי הינם חלק מהם) מסכימים כי יש לראות בדירה זו כמי שבוצעה בה הרחבה דומה (ר' סעיף 13 ד לסיכומים וסעיף 14 לסיכומי התגובה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

193. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 49 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 50

194. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 10/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה סולטן רפאל ואסתר.

195. ה"ה סולטן הינם חלק מהתובעים בהליך ובהתאם מתנגדים לביצוע הבניה המבוקשת.

196. אולם, הוכחה בפניי קיומה של הרחבה דומה בדירה הנ"ל אשר מצדיקה התייחסות אליה כמסכימה בהתאם להוראות סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין - מהתמונות שצורפו כנספח 8 לתצהיר גרוסמן עולה כי בוצעה סגירה בפרגולה של חלק משמעותי מאד משטח מרפסת דירת ה"ה סולטן, ודאי בהיקף גדול בהרבה מהמרפסות שבנייתן מבוקשת. גם בניה זו הינה בחזית הבית הניכרת לעיני כל.

197. גם בנוגע לבניה האמורה חלים הנימוקים להכרה בבניה זו כ"הרחבה דומה" כפי פורטו בנוגע לתת חלקה 29 לעיל. גם ה"ה סולטן, אף שהינם חלק מהתובעים בהליך לא העידו במסגרתו. גם בעניינם מסכימים התובעים (כאשר ה"ה סולטן בניהם) כי יש לראות בדירה זו כמי שבוצעה בה הרחבה דומה (ר' סעיף 13ד לסיכומים וסעיף 14 לסיכומי התגובה).

198. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 50 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 51

199. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 9/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה גרוסוולד סורין ואידה. אין מחלוקת כי הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה.

200. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 51 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.

תת חלקה 52

201. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 12/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות מר שגב יאיר נמרוד. אין מחלוקת כי הנ"ל הינו חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה.

202. לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 52 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרוייקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תת חלקה 53

203. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 9/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות גב' פלור גנוט ניצה. הנ"ל הינה אחת מהתובעים בהליך וממילא מתנגדת לביצוע הפרויקט.
לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 53 במניין הדירות המתנגדות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 54

204. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 12/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה שגב שבתאי ואסתר. אין מחלוקת כי הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה.
לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 54 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 55

205. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 9/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה צחי רחמים ורבקה. אין מחלוקת כי הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה.
לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 55 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.

תת חלקה 56

206. בהתאם לנסח הרשום תת חלקה זו, לה צמודים 12/528 חלקים מהרכוש המשותף, רשומה בבעלות ה"ה בן יוסף אלון ואילנה. אין מחלוקת כי הנ"ל הינם חלק ממבקשי ההיתר, הנתבעים בהליך זה.
לאור האמור הרי שיש לכלול את תת חלקה 56 במניין הדירות המסכימות לביצוע הפרויקט.

סיכום ביניים

207. למען הסדר הטוב נערוך סיכום כלהלן לאור הקביעה הפרטנית בנוגע לכל אחת מהדירות בבית כאמור לעיל:

- 207.1. דירות המבקשים - 9, 10-12, 14, 30-35, 51, 52 ו- 54-56 – סה"כ 16 דירות.
- 207.2. דירות מסכימים - 2, 4, 17, 18, 21-23, 25-27, 37, 41-43, 46 ו- 48 – סה"כ 16 דירות.
- 207.3. דירות מסכימים (הרחבה דומה) – 29, 47, 49 ו- 50 – סה"כ 4 דירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/432/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- 207.4. דירות המתנגדים – 1, 3, 5, 6, 13, 24, 28, 40 ו- 53 – סה"כ 9 דירות.
- 207.5. דירות מתנגדים (שביטלו הסכמתם כדין) – 19, 20, 36 ו- 39 – סה"כ 4 דירות.
- 207.6. דירות שלא הוכחה הסכמתם – 7, 8, 15, 16, 38, 44 ו- 45 – סה"כ 7 דירות.
208. לאור בחינת מכלול ההסכמות וההתנגדויות לבניה המבוקשת כאמור עולה כי בידי הנתבעים הסכמות, לכל היותר, של 36 מתוך 56 דירות בבית (כ- 64%) כשלדירות אלו צמודים 356/528 חלקים מהרכוש המשותף (כ- 67%).
209. בהתאם להוראות הדין, וכפי שנסקרו בהרחבה לעיל, אין מדובר ברוב מספיק של בעלי דירות המסכימים לבניית המרפסות.
- תום לב**
210. כאמור לעיל אין בידי הנתבעים רוב נדרש של בעלי דירות בבית כדי לאשר את הבניה המבוקשת על אף התנגדות התובעים, ודי בכך להביא לקבלת התביעה.
211. אולם, למען שלמות התמונה אבהיר כי גם לא מצאתי כי קיים חוסר תום לב, בטח שלא חוסר תום לב מובהק, בהתנגדויות בעלי הדירות לבנייה המבוקשת.
212. ראשית, מדובר בתוספת של מרפסות בחזית הבית. הצדדים חלוקים בשאלה האם מדובר בפגיעה בחזות הבית אם לאו. אולם, לא יכולה להיות מחלוקת כי עצם בניה בחזית הבית ובעקבותיה עצם הטענה בדבר פגיעה בחזותו די בה כדי לקבוע כי ההתנגדות איננה חסרת תום לב (ר' עדות גולדמן בעמוד 10 שורות 28-27 ו- 44-43).
- וידגש בהקשר זה - בביקור במקום נוכחתי כי אכן מדובר במבנה שונה מהרגיל אשר כולל בניה מדורגת ומעליה מגדל מגורים (כפי שניתן לראות גם בתמונה שצורפה לחוות דעת גוטמן). אין ספק כי תוספת מרפסות בחזית הבית תשנה מאופיו (ואינני נדרש כאן להכרעה אם מדובר ב"פגיעה מהותית" בזכויות התובעים, שממילא לא נטענה בהליך).
213. שנית, עולה טענה בדבר היזק ראייה ושמיעה כתוצאה מבניית המרפסות. אומנם, הבקשה להיתר אושרה על ידי רשות התכנון. אולם, בהחלט יתכן היזק אשר אינו קשור באלמנט תכנוני בלבד אלא במצבו הפיזי של הבית לאחר ביצוע תוספת הבניה, היזק לו גם משמעות קניינית. הדברים גם התחדדו במסגרת הביקור במקום בכל הקשור למיקום הצפוי של המרפסות המתוכננות (עמוד 26 שורות 6-5 ו- 17). גם בהקשר זה אינני נדרש להכריע במחלוקת בהעדר רוב נדרש לביצוע העבודות. אולם, ברור כי יש בטענה, כשלעצמה, להצדיק את הקביעה כי אין מדובר בהתנגדות בחוסר תום לב מובהק.
214. שלישית, סוגיית ניקוז המרפסות, אף שעל פני הדברים הינה ברת פתרון (בהיבט התכנוני או ההסכמי) מהווה כשלעצמה נימוק התנגדות מספיק (ר' עדות מר גוטמן בעמוד 13 שורות 4-3 וסעיף 3 לחוות דעתו וכן עדות שפירא בעמוד 7 שורות 29-25).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/432/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

215. ויודגש, במסגרת ההליך טענו התובעים כי בידי הנתבעים אין את הרוב הנדרש לביצוע העבודות. לא התבקש כל סעד בנוגע לקביעה כי מדובר בבניה אשר יש בה משום פגיעה מהותית התובעים. בהתאם, אינני נדרש להכריע בסוגיות בהקשר זה, לרבות, הטענות בנוגע להליך התכנוני כפי שעלו, בעיקר, בעדות אדריכל גוטמן, על אף אישור רשות התכנון את הבקשה להיתר והחלטות ועדת הערר ובית המשפט לעניינים מנהליים. אולם, די בנימוקים האמורים לעיל כדי להצדיק את הקביעה, גם על פי הפרשנות המשפטית המקלה ביותר עם הנתבעים, את התנגדות התובעים ובעלי דירות האחרים לבנייה המבוקשת.

סיכום

216. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי אין בידי הנתבעים את הרוב הנדרש לביצוע העבודות לבניית המרפסות נושא התובענה.

217. בהתאם אני מקבל את התביעה ואוסר על הנתבעים לבצע את העבודות לבניית המרפסות נושא התובענה על פי היתר בניה מספר 108995.

218. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

219. סופו של יום התקבלה התביעה ונקבע כי אכן אין בידי הנתבעים את הרוב הנדרש לביצוע העבודות המבוקשות. אומנם, לא כל טענות התובעים התקבלו בנוגע להסכמות השונות כמפורט לעיל. אולם, התוצאה הסופית היא כי בידם של הנתבעים אין את הרוב הנדרש.

220. זאת ועוד. בפסיקת ההוצאות יש גם להתחשב בכך שבסופו של יום, גם אם היתה מתקבלת טענת הנתבעים במלואה, הרי שהיו בידם הסכמות מפורשות של 39 בעלי דירות לכל היותר. מדובר, בכל מקרה, ברוב שאינו מספיק לביצוע העבודות, ודאי כאשר חלק מאותם מסכימים הביעו את התנגדותם במסגרת ההליך התכנוני ואף הודיעו על הסרת חתימתם בשלב מוקדם כפי שפורט לעיל. הנתבעים נטלו על עצמם את הסיכון בהליך הרישוי בעצם הסתמכותם על "הרחבה דומה" שלא כללה כל מקרה ברור של הוספת מרפסת בדירות אחרות בבית ובכך גרמו לעצמם להוצאות מיותרות. התנהלות זהירה מצדם היתה מביאה להגשת תובענה הצהרתית אשר תקבע כי בידם הרוב הנדרש לביצוע העבודות (ודאי לאור רקע המחלוקת לאורך שנים רבות כפי שפירטו שני הצדדים בכתבי הטענות).

221. בפסיקת ההוצאות יש גם להתחשב באשר התנהל בפועל בהליך זה – בקשה לסעד זמני אשר כללה דיון בבקשה, ישיבת קדם, הגשת תצהירים בכתב, שתי ישיבות הוכחות כולל ביקור במקום והגשת סיכומים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/432/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

222. לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, כלהלן:

222.1. להשיב לתובעים את אגרת התביעה בסך של 655 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 09.11.15, ועד למועד התשלום בפועל.

222.2. להשיב לתובעים את הוצאות העדים מטעמם כפי שנפסקו בדיון ההוכחות בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

222.3. להשיב לתובעים בגין החזר הוצאות ושכ"ט עו"ד סך כולל של 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. למען הסר ספק יובהר כי הסך האמור הינו סכום החזר כולל עבור כלל הוצאות התובעים לרבות החזר הוצאות צילומים, נסיעות, משלוחים וכיוצ"ב.

222.4. לאור העובדה כי חוות דעתו של מר גוטמן היתה, בעיקרה, לא רלבנטית למחלוקת הנדרשת להכרעה בהליך זה, וכפי שהדברים גם עולים מחקירתו הנגדית, אינני מוצא מקום לחייב את הנתבעים להשיב לתובעים עלות חוות דעת זו והעדויות.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ב חשון תשע"ז, 23 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים